

DIARIO OFFICIAL

DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANNO 19.º—22.º DA REPUBLICA—N. (68)

SÃO PAULO

SEXTA-FEIRA 1 DE ABRIL DE 1910

Actos do Poder Executivo

DECRETO N. 1849

DE 29 DE MARÇO DE 1910

Autoriza a Companhia Estrada de Ferro S. Paulo e Goyaz a abrir ao tráfego publico a linha de Bebedouro a Monte Azul.

O Vice-presidente do Estado de S. Paulo, em exercicio na forma do § 1.º artigo 27, da Constituição,

Atendendo ao que solicitação a Companhia Estrada de Ferro S. Paulo e Goyaz, e sob prompta do secretario do Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas,

Decreta:

Artigo 1.º Fica a Companhia Estrada de Ferro S. Paulo e Goyaz, autorizada a abrir ao tráfego publico a via ferrea de Bebedouro a Monte Azul, com 31 kilometros de extensão e á qual se referir o decreto n. 1732, de 4 de Maio de 1909.

Artigo 2.º A presente licença é concedida mediante a condição de, dentro do prazo de 30 dias, contados desta data, serem ultimados os serviços de assentamento da linha telegraphica de retoque do leito e da constrecção de cercas internas.

Palácio do Governo do Estado de S. Paulo, 29 de Março de 1910.

FERNANDO PRESTES DE ALBUQUERQUE

ANTONIO DE PADUA SALLES

DECRETO N. 1849

DE 29 DE MARÇO DE 1910

Concede á Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e Navegação licença para construção, uso e gozo de uma estrada de ferro que, iniciando-se no bairro de Jatahy, termine em Ribeirão Preto.

O Vice-presidente do Estado de S. Paulo, em exercicio na forma do § 1.º, art. 27 da Constituição,

Usando da attribuição que lhe confere o artigo 2.º da lei n. 30, de 13 de Junho de 1892, e attendendo ao requerido pela Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e Navegação, nos termos dos parágraphos 2.º e 3.º do artigo e lei citados,

Decreta:

Artigo unico. Fica concedida á Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e Navegação licença para construção, uso e gozo de uma via ferrea que — partindo do ponto terminal da que lhe foi concedida pelo decreto n. 1773, de 1.º de Outubro de 1909 — vá terminar em Ribeirão Preto, de conformidade com as clausulas que com esta baixam, assignadas pelo sr. dr. secretario do Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.

Palácio do Governo do Estado de S. Paulo, 29 de Março de 1910.

FERNANDO PRESTES DE ALBUQUERQUE

ANTONIO DE PADUA SALLES.

Clausulas a que refere o Decreto n. 1849, de 29 de Março de 1910

I

O Governo do Estado de S. Paulo concede á Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e Navegação licença para construção, uso e gozo de uma estrada de ferro que, partindo do ponto terminal da que lhe foi concedida pelo Decreto n. 1773, de 1.º de Outubro de 1909 — vá terminar em Ribeirão Preto.

II

Esta estrada de ferro gozará de uma zona garantida de cem metros de cada lado, reñzida a 50 metros nos gargantas e declives de serras limitadas por duas linhas parallelas ao eixo da via permanente, dentro da qual nenhuma outra estrada de ferro poderá receber generos ou passageiros, salvo: 1.º o caso de outra ou mais estradas terem o mesmo ponto inicial ou terminal; 2.º o caso em que a ponta inicial ou terminal da outra estrada esteja dentro da zona desta; 3.º o caso de entroncamento referido nesta clausula.

Constante que dentro da zona garantida desta estrada de ferro não receba generos nem passageiros, poderá qualquer outra atravessar a mesma zona, cruzando a linha desta, sujeita, porém, aos annos provenientes do cruzamento.

Qualquer outra estrada de ferro poderá ter simultaneamente os mesmos pontos inicial e terminal desta, respeitada a zona garantida por esta clausula, bem como poderá entroncar na linha desta, resolvendo o Governo, definitivamente, em caso de desacôrdo, para regular as relações provenientes de entroncamento.

Considerar-se-á entroncamento, não só o caso de ligação por meio de via permanente, como por meio de estação commun.

III

Gozará mais a estrada de ferro do direito de desappropriação, nos termos da legislação do Estado, para os terrenos necessarios á construção da linha, estações, armazens e mais dependencias.

Quando for necessario iniciar uma acção de desappropriação, deverá ser apresentada ao Governo a respectiva planta, sómente da parte a desapropriar.

O Governo, dentro do prazo de trinta dias, da data da apresentação da planta, deverá conceder ou negar a licença, dando os motivos da recusa, no caso de negativa, e indicando as modificações de traçado, de modo a permittir a continuação da obra.

Si, dentro do prazo da trinta dias, o Governo não se manifestar, for entendido que está concedida a mesma licença.

IV

O Governo prestará a esta estrada de ferro toda a protecção compativel com as leis, afim de que possa ella realizar a arrecadação das taxas estabelecidas, para que sejam respeitadas as disposições dos seus regulamentos e mantida a sua policia, devendo todo o empregado na arrecadação das taxas e na policia da linha ser cidadão da Republica.

V

Antes de iniciarem-se os trabalhos da construção desta estrada de ferro, deverão ser submettidos á aprovação do Governo os projectos de todo osos trabalhos, que comprehendem: